

# कसूरजन्य सम्पत्तितथा साधन (रोक्का नयिन्त्रण र जफत) ऐन २०७०

English title: Assets and Means (Freeze, Control and Confiscation) of Criminal Offense Act, 2014

कसूरजन्य सम्पत्तितथा साधन (रोक्का, नयिन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७० । ०२ । २३ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७० सालको ऐन नं. ३ । फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तितथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नयिन्त्रणमा लनि र जफत गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: फौजदारी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तितथा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने, नयिन्त्रणमा लनि र जफत गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संवधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजमि व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संवधानसभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कसूरजन्य सम्पत्तितथा साधन (रोक्का, नयिन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अदालत” भन्नाले जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न प्रचलित कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ । (ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले कसूरको अनुसन्धान तथा तहककात गर्न प्रचलित कानून बमोजमि नियुक्त भएको, तोकिएको वा अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ । (ग) “कसूर” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजमि नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर सम्झनु पर्छ । (घ) “कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति” भन्नाले कुनै कसूरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्राप्त गरेको वा हासलि गरेको जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ समेतलाई जनाउँछ । (ङ) “कसूरसँग सम्बन्धित साधन” भन्नाले आंशिक वा पूर्ण रुपमा कसूर गर्न जुनसुकै प्रकारले प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न खोजिएको साधन, सम्पत्ति वा उपकरण सम्झनु पर्छ । (च) “कोष” भन्नाले दफा २२ बमोजमिको कसूरजन्य सम्पत्तिव्यवस्थापन कोष सम्झनु पर्छ । (छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन बमोजमि बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (ज) “नर्दोष तेस्रो व्यक्ति (बोनाफाइड थर्ड पार्टी)” भन्नाले कसूरमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई निकाय सम्झनु पर्छ । (झ) “वभाग” भन्नाले दफा १३ बमोजमिको कसूरजन्यसम्पत्ति व्यवस्थापन वभाग सम्झनु पर्छ । (ञ) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिलाई कानूनी व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ट) “सम्पत्ति” भन्नाले भौतिक वा अभौतिक, चल वा अचल, मूर्त वा अमूर्त जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति वा कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सो उपर हक, हति, दाबी वा अधिकार स्थापित गर्ने कुनै पन प्रकारको कागजात, नसिसा, प्रमाणपत्र वा वदियुतीय वा अन्य उपकरण समेतलाई जनाउँछ । (ठ) “सम्पत्ति वा साधन” भन्नाले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन सम्झनु पर्छ । (ड) “समिति” भन्नाले दफा २५ बमोजमिको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिसम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । रोक्का तथा नयिन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था ।

३. खोजतलास तथा पहिचान गर्नु पर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धान तथा तहककातको सलिसलामा दफा ११ बमोजमि जफत हुन सक्ने मनासबि आधार भएको सम्पत्ति वा साधन दफा ४ बमोजमि रोक्का राख्न वा नयिन्त्रणमा लनि तदारुकताकासाथ खोजतलास तथा पहिचान गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सम्पत्ति वा साधन खोजतलास तथा पहिचान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४. रोक्का राख्नु वा नयिन्त्रणमा लनि पर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन वा सो भएको शंका गर्नु पर्ने मनासबि आधार भएको सम्पत्ति वा साधन जुनसुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै पन प्रकारको हक वा हति रहे भएको भए तापनितत्काल रोक्का राख्न वा नयिन्त्रणमा लनिसक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, नसिर्ग गरेको (डिस्पोजिसन) वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न वा नयिन्त्रणमा लनि नसकनि भए अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको शङ्का लागेको व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको प्रचलित मूल्य बराबर हुन सक्ने अन्य सम्पत्ति रोक्का राख्नु वा नयिन्त्रणमा लनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्ने वा नयिन्त्रणमा लनि सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले देहाय बमोजमि गर्न सक्नेछ:- । (क) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन आफैले नयिन्त्रणमा लनि वा सम्बन्धित सरकारी निकाय मार्फत नयिन्त्रणमा लनि आदेश जारी गर्ने, वा । (ख) त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै सूचना नदई एकतर्फी रुपमा रोक्का राख्न आदेश जारी गरी सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने । (४) उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजमि सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्न लेखी पठाइएकामा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन जग्गामा लनि वा नयिन्त्रणमा राख्ने व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले सो सम्पत्ति वा साधन कसैले हस्तान्तरण गर्न, थप्ति वा बन्धक दनि, बकिरी वा वतिरण गर्न, अन्य कुनै कारोबार गर्न वा सोबाट लाभ लनि नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि कुनै सम्पत्ति वा साधन रोक्का राखेमा वा नयिन्त्रणमा लिएमा अनुसन्धान अधिकारीले तीनदिन भित्र सोको जानकारी

सम्बन्धति व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (६) कसैले दफा ११ बमोजमि जफत हुन सक्ने सम्पत्तिवा साधनको जफतमा प्रतकिल असर पर्ने गरी कुनै करारीय वा अन्य दायित्व सर्जना गर्न खोजेको देखिएमा त्यस्तो कार्य रोकन वा गरसिकेको भए त्यस्तो कार्य बदर गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही चलाउने अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई हुनेछ । (७) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजमि सम्पत्तिवा साधन नयिन्त्रणमा लिएमा वा रोकका राखेमा सो गरेको मतिले सातदिन भित्र सो कुराको प्रतविदन अदालत समक्ष दनि पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि प्रतविदन प्राप्त भएमा अदालतले सो सम्बन्धमा अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश दनि सक्नेछ ।

५. नयिन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिवा साधन बुझाउनु पर्ने: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहककितको सलिसलामा नयिन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिवा साधन मध्ये दशी प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गर्नु पर्ने सम्पत्तिवा साधन बाहेकको अन्य सम्पत्तिवा साधन काठमाडौं, भक्तपुर र ललतिपुर जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले वभागमा र अन्य जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यथाशीघ्र बुझाउनु पर्नेछ । (२) अदालतको आदेश भएमा दशीको रुपमा अदालतमा पेश भएको सम्पत्तिवा साधन समेत वभाग वा सम्बन्धति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

६. बैङ्कमा जम्मा गर्नु पर्ने: (१) दफा ५ बमोजमि बुझाइएको सम्पत्तिवा साधन वदिशी मुद्रा, वनिमिय अधिकारपत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु भएमा वभागले भए नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भए वभागले तोकएका बैङ्कमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) कसूरको अनुसन्धानको सलिसलामा कसैको खाता रोकका राखिएकामा त्यस्तो खातामा रहेको रकमको ब्याज र सो खातामा जम्मा हुन आउने अन्य रकम सम्बन्धति वत्तीय संस्थाले सोही खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । ७. धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने: कसूरको अनुसन्धान तथा तहककितको सलिसलामा नयिन्त्रणमा लिएको नगद तथा सम्पत्तिवा साधनबाट प्राप्त हुने देहाय बमोजमिको रकम वभाग वा सम्बन्धति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो प्रयोजनका लागि खोलिएको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ:- । (क) त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन खरि लाग्ने, टुटि फुटि वा सडीगली जाने वा अन्य कुनै कारणले हानि नोक्सानी हुने भई दफा २१ बमोजमि ललाम बकिरी गरी प्राप्त भएको रकम, वा । (ख) त्यस्तो सम्पत्तिवा साधनबाट कुनै आयस्ता प्राप्त भएमा त्यसरी आयस्ता बापत प्राप्त भएको रकम । ८. सुरक्षति राख्नु पर्ने: वभाग वा सम्बन्धति जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दफा ५ बमोजमि कसूरको अनुसन्धान तथा तहककितको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारीले नयिन्त्रणमा लिई बुझाइएको सम्पत्तिवा साधन र सो सम्बन्धी अभलिख तथा कागजातहु त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन ललाम बकिरी नभएसम्म वा सम्बन्धति धनीलाई फरिता नबुझाएसम्म सुरक्षति रुपमा राख्नु पर्नेछ । ९. वविरण पठाउनु पर्ने: (१) अनुसन्धान अधिकारीले कसूरको अनुसन्धान तथा तहककितको सलिसलामा दफा ४ बमोजमि रोकका राखेको वा नयिन्त्रणमा लिएको सम्पत्तिवा साधन सम्बन्धी वविरण प्रत्येक महिना तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । तर काठमाडौं, भक्तपुर र ललतिपुर जिल्लाका अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो वविरण वभागमा पठाउनु पर्नेछ । (२) जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त वविरण तथा दफा ६ बमोजमि बैङ्कमा जम्मा गरेको वदिशी मुद्रा, वनिमिय अधिकारपत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु सम्बन्धी वविरण र दफा ७ बमोजमि धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकमको वविरण वभागमा तोकिए बमोजमि पठाउनु पर्नेछ ।

१०. पारस्परकि कानूनी सहायता सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्ने: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहककितको सलिसलामा दफा ४ बमोजमि नयिन्त्रणमा लनि वा रोकका राख्ने आदेश जारी भएको सम्पत्तिवा साधन वदिशमा रहे भएको जानकारी हुन आएमा अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलति कानून बमोजमि पारस्परकि कानूनी सहायता प्राप्त गर्न आवश्यक कारबाही चलाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारबाही चलाउँदा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन रहे भएको ठाउँ, त्यसको प्रकृति, मूल्य तथा उपलब्ध भएसम्मको अन्य वविरण समेत खुलाउनु पर्नेछ । (३) पारस्परकि कानूनी सहायता प्राप्त गर्न यस दफा बमोजमि चलाइएको कारबाही सम्बन्धी वविरण अनुसन्धान अधिकारीले वभागलाई नयिमति रुपमा दनि पर्नेछ । परिच्छेद-३ । जफत सम्बन्धी व्यवस्था । ११. सम्पत्तिवा साधन जफत हुने: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिवा कसूरसँग सम्बन्धति साधन कसूरदार वा अन्य जुनसुकै व्यक्तिसँग रहे भएको भए तापन जफत हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्तिवा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, नसिर्ग गरेको, दफा १२ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) वा (घ) बमोजमिको अवस्था भएको वा अन्य कुनै कारणले जफत गर्न नसकनि भएमा कसूरदारको त्यस्तो सम्पत्तिवा साधनको प्रचलति मूल्य बराबरको अन्य सम्पत्तिजफत हुनेछ । (३) यस दफा बमोजमि सम्पत्तिवा साधन जफत गर्दा अदालतको आदेश वा फैसला अन्तमि भए पछि जफत गरिनेछ । १२. नरिदोष तेस्रो व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण: (१) दफा ११ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन अदालतले नरिदोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकारको संरक्षण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरिदोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकारको संरक्षण गर्न अदालतले देहायको अवस्थामा सम्पत्तिवा साधन जफत गर्ने छैन:- । (क) त्यस्तो व्यक्तिकसूरमा संलग्न भएको नदेखिएमा, । (ख) कुनै सम्पत्तिवा साधन कसूरबाट प्राप्त भएको वा कसूरसँग सम्बन्धति भएको नदेखिएमा, । (ग) कसूर हुनुभन्दा अगावै कसैलाई दिएको सम्पत्तिवा साधनको हकमा त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन दौंदाका बखत कसूरमा प्रयोग हुन सक्छ भन्ने कुरा नजिलाई जानकारी भएको नदेखिएमा, । (घ) कसूर हुँदाका

बखत वा कसूर भइसकेपछि प्राप्त गरेको सम्पत्ति वा साधनको हकमा त्यस्तो व्यक्तिकसूरमा संलग्न नदेखिएमा र त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन कसूरबाट प्राप्त भएको वा कसूरसँग सम्बन्धित भएको कुरा नजिलाई जानकारी भएको वा जानकारी हुन सक्ने मनासबि आधार भएको नदेखिएमा । (३) जफत भइसकेको कुनै सम्पत्ति वा साधनमा उपदफा (२) बमोजिमको अवस्था भई नरिदोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकार भएको देखिएमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्ति दलाई दनिछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम फर्ति दनु पर्ने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी भइसकेको देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी हुँदा प्राप्त भएको रकम अदालतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्ति दलाई दनिछ । परिच्छेद-४ । विभागको स्थापना तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । १३. विभागको स्थापना: (१) नेपाल सरकारले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको व्यवस्थापन र ललाम बकिरी सम्बन्धी कार्य गर्न एक कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना गर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले नजामती सेवाको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई विभागको प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न महानिदेशकको रुपमा नियुक्त गर्नेछ । (३) विभागको संगठनात्मक स्वरुप र विभागलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागको स्थापना नभएसम्मको लागि नेपाल सरकारले अन्य कुनै विभाग वा निदेशनालयलाई यस ऐन बमोजिम विभागले गर्ने काम कारबाही गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । १४. विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सलिसलामा रोक्का राखिएको वा नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने वा गराउने, । (ख) अनुसन्धान तथा तहकिकातको सलिसलामा नयिन्त्रणमा लइएको वदिशी मुद्रा, वनिमिय अधिकारपत्र, बहुमूल्य धातु वा वस्तु नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा विभागले तोकेको बैङ्कमा सुरक्षित तथा व्यवस्थित रुपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ग) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सलिसलामा नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्ति वा साधन दफा २१ बमोजिम ललाम बकिरी गर्ने वा गराउने, । (घ) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधन प्राप्त गर्ने, । (ङ) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन गर्ने, । (च) अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत भएको सम्पत्ति वा साधन परिच्छेद-५ बमोजिम ललाम बकिरी गर्ने वा गराउने, । (छ) कोषको लेखा परीक्षण गराउने, र । (ज) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने । १५. धरौटी खाता सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा ७ को प्रयोजनको लागि विभागले आवश्यकता अनुसार धरौटी खाताको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने वा गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको धरौटी खातामा जम्मा भएको रकम जफत गर्ने गरी अदालतले गरेको फैसला वा आदेश अन्तर्गत भएमा त्यस्तो रकम विभागले कोषमा आम्दानी बाँध्नु वा बाँध्न लगाउनु पर्नेछ । (३) धरौटी खाताको सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्ने: (१) विभागले वदिशी मुलुकको समान प्रकृतिको काम गर्ने निकायसँग पारस्परिकताका आधारमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।

(२) विभागले यस दफा बमोजिमको सहयोग आदान प्रदान गर्ने वधि, शर्त तथा प्रकृया निर्धारण गर्न समान प्रकृतिको काम गर्ने वदिशी मुलुकको निकायसँग आवश्यकता अनुसार आपसी समझदारी कायम गर्न सक्नेछ । (३) विभागले उपदफा (२) बमोजिम समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दनु पर्नेछ । परिच्छेद-५ । ललाम बकिरी सम्बन्धी व्यवस्था । १७. सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी गरिने: (१) अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन अदालतको फैसला वा आदेश अन्तर्गत भए पछि विभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस परिच्छेद बमोजिम अवलिम्ब ललाम बकिरी गर्नु वा गराउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (२) अदालतबाट जरबाना वा अन्य कुनै रकम अचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने फैसला भएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो फैसला बमोजिमको रकम नगद बुझाएमा त्यस्तो अचल सम्पत्ति ललाम बकिरी गर्नु पर्ने छैन । सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जफत गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल कम भएको कारण प्रचलित कानून बमोजिम कतिताकाट हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यस्तो जग्गा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था नभएमा वा समग्र कतिता जग्गा जफत नभई जग्गाको केही भाग जफत हुने ठहरिएकोमा त्यस्तो भाग छुट्याउँदा जग्गा धनीको अन्य भौतिक संरचनामा क्षति वा नोक्सान हुने भएमा वा निकासमा अवरोध हुने भएमा र त्यस्तो जग्गाको धनीले दफा १८ बमोजिम कायम गरिएको मूल्य दिई त्यस्तो जग्गा लिन चाहेमा त्यस्तो मूल्य लई जग्गा नजिलाई छाडिदिन सकिन्छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश वा फैसला बमोजिम जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन सार्वजनिक हति, महत्त्व, सुरक्षा वा अन्य कुनै कारणले ललाम बकिरी गर्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सरकारी उपयोगको लागि उपयोगी हुने देखिएमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी नगरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न विभागले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (५) उपदफा (४) बमोजिम लेखी आएमा सम्बन्धित

निकायले त्यस्तो साधन वा सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी सोको जानकारी वभिगलाई दनु पर्नेछ । १८. सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन: (१) अदालतबाट जफत हुने ठहरिएको सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी गर्नु अघि सोको मूल्य नरिधारण गर्न वभिग वा सम्बन्धति जलिला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (२) वभिगबाट ललाम बकिरी गरनि सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्न देहाय बमोजमिको एक मूल्याङ्कन समतिरिहनेछ:- । (क) वभिगको महानरिदेशक - संयोजक । (ख) प्रतनिधि, महान्यायाधविकृताको कार्यालय - सदस्य ।

(ग) प्रतनिधि, सार्वजनकि खरीद अनुगमन कार्यालय - सदस्य । (घ) प्रतनिधि, महालेखा नयिन्त्रकको कार्यालय - सदस्य । (ङ) वभिगको लेखा प्रमुख - सदस्य सचवि । (३) उपदफा (२) बमोजमिको मूल्याङ्कन समतिमि मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धति निकाय वा संस्थाको प्रतनिधिलिई सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (४) जलिला प्रशासन कार्यालयबाट ललाम बकिरी गरनि सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्न प्रत्येक जलिलामा देहाय बमोजमिको एक मूल्याङ्कन समतिरिहनेछ:- । (क) प्रमुख जलिला अधिकारी - संयोजक । (ख) जलिला न्यायाधविकृता - सदस्य । (ग) तहसलिदार, जलिला अदालत - सदस्य । (घ) कोष तथा लेखा नयिन्त्रक - सदस्य सचवि । (५) उपदफा (४) बमोजमिको मूल्याङ्कन समतिमि मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धति निकाय वा संस्थाको प्रतनिधिलिई सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (२) वा (४) बमोजमिको मूल्याङ्कन समतिलि ललाम बकिरी गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन गर्दा सम्बन्धति कृषेत्रको वशिषज्जलाई मूल्याङ्कन समतिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (७) उपदफा (२) बमोजमिको मूल्याङ्कन समतिको सचवालय वभिगमा र उपदफा (४) बमोजमिको मूल्याङ्कन समतिको सचवालय सम्बन्धति जलिलाको कोष तथा लेखा नयिन्त्रक कार्यालयमा रहनेछ । (८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल सडीगली जाने तोकएका सम्पत्ति वा साधनको मूल्याङ्कन वभिगको महानरिदेशक वा सम्बन्धति प्रमुख जलिला अधिकारीले गर्नेछ । १९. सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्ने आधार: (१) ललाम बकिरी गर्नु पर्ने सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्दा क्रमशः देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रचलति कानून बमोजमि मूल्य तोकिएको वा नरिधारण गरिएको भए त्यस्तो मूल्यका आधारमा, । (ख) सम्पत्ति वा साधनमा सोको मूल्य उल्लेख भएकोमा सोही मूल्यका आधारमा, । (ग) सम्पत्ति वा साधनको बील बजिक फेला परेमा सोही बील बजिकको आधारमा, । (घ) आयात भएको सम्पत्ति वा साधन भए भन्सार कार्यालयमा बुझाएको प्रज्जापन पत्रमा उल्लिखित मूल्यको आधारमा, । (ङ) बजारमा खरीद बकिरी हुने सम्पत्ति वा साधन भए स्थानीय बजार मूल्यको आधारमा, । (च) अन्य उपयुक्त आधारमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ललाम बकिरी गर्नु पर्ने सुन, चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातु वा वस्तु र शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा अघिल्लो दनिको बजार मूल्यको आधारमा गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि सम्पत्ति वा साधन मूल्याङ्कन गर्दा प्रचलति कानून बमोजमि हरास कट्टी गर्नु पर्ने प्रकृति सम्पत्ति वा साधन भए सो को हरास कट्टी समेत गर्नु पर्नेछ । २०. सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी सम्बन्धी कार्यवधि: (१) यस ऐन बमोजमि जफत गरिएको सम्पत्ति वा साधनको दफा १८ बमोजमि मूल्याङ्कन गरे पछि वभिग वा सम्बन्धति जलिला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन सार्वजनकि रुपमा ललाम बकिरी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सम्पत्ति वा साधन सार्वजनकि रुपमा ललाम बकिरी गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको प्रकृति तथा मूल्यको आधारमा सात दनिदेखि पैतीस दनिसम्मको सूचना राष्ट्रयिस्तरको पत्रपत्रकिमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर दफा २१ बमोजमि सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी गर्दा वा पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम मूल्य कायम भएको सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी गर्दा जलिला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नयिन्त्रक कार्यालय, सम्बन्धति कार्यालय, उद्योग वाणजिय संघ तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । स्थानीय तहको कार्यालयमा सूचना टाँस गरी ललाम बकिरी सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गरनि ललाम बकिरीमा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिलि तोकिए बमोजमिको रकम वभिग वा सम्बन्धति जलिला प्रशासन कार्यालयले तोकदिएको धरौटी खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ । (४) सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी गर्दा दफा १८ बमोजमि नरिधारण गरिएको मूल्यमा नघट्ने गरी सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिलिई दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी गर्दा ललाम सकार गर्ने व्यक्तिलिई त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन उठाई लैजान सम्पत्ति वा साधनको प्रकृति हेरी तीन दनिदेखि पैतीस दनिसम्मको म्याद दनु पर्नेछ । (६) बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिलि ललाम सकार नगरेमा वा उपदफा (५) बमोजमि दडिएको म्यादभतिर ललाम सकार गर्न नआएमा नजिले राखेको धरौटी जफत गरी सोभन्दा घटी दोस्रो, तेस्रो र आवश्यकता अनुसार क्रमशः पछिल्लो बढी मूल्य कबोल गर्ने व्यक्तिलिई ललाम बकिरी गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (२), (४), (५) वा (६) बमोजमि ललाम बकिरी सम्बन्धी कारबाही गर्दा समेत कसैले पनिललाम सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको पुनः मूल्याङ्कन गरी ललाम बकिरीको लागि बढीमा दुई पटक पन्ध्र दनिसम्मको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर सवारी साधन ललाम बकिरीको लागि सूचना प्रकाशन गर्दा प्रत्येक पटक एक्काईस दनिको म्याद दिई सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि गर्दा समेत सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरी हुन नसकेमा वभिग वा सम्बन्धति जलिला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन धातुको भए कवाडीको रुपमा वा वार्ता गरी उपयुक्त रुपमा ललाम बकिरी गर्नु पर्नेछ । (९) सम्पत्ति वा साधन ललाम बकिरीको लागि उपदफा (२) वा (७) बमोजमि सूचना प्रकाशन

गर्दा त्यस्तो सूचना केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । वभिाग तथा जल्लिला प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २१. ललाम बकिरी सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) दफा १७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन कसूरको अनुसन्धान तथा तहककातको सलिसलामा परचिछेद-२ बमोजमि नयिन्त्रणमा लडिएको कुनै सम्पत्तवा साधन राखरिखुदा खयिा लाग्ने, टुटी फुटी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको ।

जाने वा अन्य कुनै कारणले हाननोक्सानी हुने भएमा वभिाग वा सम्बन्धति जल्लिला प्रशासन कार्यालयले कसूर सम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान तथा तहककातको कर्ममा रहेको भए सम्बन्धति सरकारी वकलिको परामर्श लडिँ र अदालतमा मुद्दा पेश भइसकेको भए अदालतको अनुमतिलडिँ त्यस्तो सम्पत्तवा साधन जफत हुनु अगावै ललाम बकिरी गर्नु पर्नेछ । (२) कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दशी प्रमाणको रुपमा अदालत समक्ष पेश भएको कुनै सम्पत्तवा साधन त्यसै राखरिखुदा खयिा लाग्ने, टुटी फुटी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा झकिएको । जाने वा अन्य कुनै कारणले हाननोक्सानी हुने देखेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तवा साधन ललाम बकिरी गर्नु केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । वा त्यस्तो सम्पत्तवा साधन सरकारी कामको लागि उपयोगी हुने देखिएमा त्यस्तो सम्पत्तवा साधनको यथोचित मर्मत सम्भार गरी उपयोग गर्न आदेश दनि सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (२क) कसूरको अनुसन्धान तथा तहककातको सलिसलामा परचिछेद-२ बमोजमि नयिन्त्रणमा लडिएको वा कसूर सम्बन्धी मुद्दामा दशी प्रमाणको रूपमा अदालत समक्ष पेस भएको कुनै सम्पत्तसडीगली जाने देखिएमा सम्बन्धति अदालतको अनुमतिलडिँ वभिाग वा सम्बन्धति जल्लिला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्ततित्काल प्रचलति बजार मूल्यमा बकिरी गरी सोको जानकारी सम्बन्धति सरकारी वकलि वा अदालतमा दनि पर्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा थप । (२ख) उपदफा (२क) बमोजमि बकिरी हुन नसकेको र सम्बन्धति व्यक्तलि प्रचलति बजार मूल्य तरि लनि चाहेमा त्यस्तो सडीगली जाने सम्पत्तको प्रचलति बजार मूल्य कायम गरी सम्बन्धति व्यक्तलिाई खरदि गर्न दडिँ त्यसको जानकारी सम्बन्धति सरकारी वकलि वा अदालतमा दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको अवस्थामा वभिाग वा जल्लिला प्रशासन कार्यालयले सम्पत्तवा साधन ललाम बकिरी गर्दा यसै परचिछेद बमोजमिको कार्यवधि अपनाउनु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमि सम्पत्तवा साधन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । ललाम बकिरी वा प्रचलति बजार मूल्यमा बकिरी गर्दा प्राप्त हुन आएको रकम सम्बन्धी तथा अन्य तोकिए बमोजमिको वविरण वभिाग वा जल्लिला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धति अदालतलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । ललाम सकार वा प्रचलति बजार मूल्यमा बकिरी गरेको सात दनिभतिर दनि पर्नेछ । परचिछेद-६ । कसूरजन्य सम्पत्तव्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था । २२. कसूरजन्य सम्पत्तव्यवस्थापन कोष: (१) परचिछेद-२ बमोजमि रोकका राखिएको वा नयिन्त्रणमा लडिएको तथा परचिछेद-३ बमोजमि जफत गरिएको सम्पत्तवा साधन व्यवस्थापन गर्न एक कसूरजन्य सम्पत्तव्यवस्थापन कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहाय बमोजमिका सम्पत्तरहनेछन्:- । (क) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजमि जफत भएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तवा कसूरसँग सम्बन्धति साधन, ।

(ख) खण्ड (क) बमोजमिको सम्पत्तवा साधन ललाम बकिरी गर्दा, भाडामा ददिा वा अन्य कुनै प्रकारले व्यवस्थापन गर्दा प्राप्त रकम, । (ग) अदालतको आदेश बमोजमि जफत भएको धरौटी खातामा रहेको रकम, र । (घ) वदिशमा जफत भएको भए त्यस्तो रकमबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुन आएको रकम । (३) कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा कुनै वाणज्य बैङ्कमा खाता खोली राखनेछ । (४) कोषको खाता सञ्चालन महानरिदेशक तथा वभिागको लेखा अधिकृतको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ । २३. कोषको लेखा तथा लेखा परीक्षण: (१) कोषको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखनेछ । (२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । २४. कोषको प्रयोग: (१) कोषको रकमको प्रयोग देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वदिशी अदालतको आदेश वा फैसला बमोजमि जफत गरिएको सम्पत्तवा साधन ललाम बकिरी गरी प्राप्त रकम सम्बन्धति मुलुकसँग बाँडफाँट गर्न, । (ख) धरौटी बापत जम्मा भएको सम्पत्त तोकिएबमोजमि सम्बन्धति व्यक्तलिाई फरिता दनि, । (ग) अदालतको आदेश बमोजमि सम्बन्धति व्यक्तलिाई फरिता गर्न, । (घ) सञ्चति कोषमा जम्मा गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन नेपाल सरकारले कोषमा रहेको रकम कानूनी सुधार, कसूरको रोकथाम, नयिन्त्रण, अनुसन्धान, अभयिोजन, न्याय सम्पादन तथा सो सम्बन्धी कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता तथा व्यावसायकि दक्षता अभविद्धि गर्न प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) कोषको रकम प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २५. कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समति: (१) कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न देहाय बमोजमिको एक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समति रहनेछ:- । (क) सचवि, अर्थ मन्त्रालय - संयोजक । (ख) सहसचवि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामलि मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचवि, गृह मन्त्रालय - सदस्य । (घ) प्रतनिधि (प्रथम श्रेणी), महालेखा नयिन्त्रकको कार्यालय - सदस्य । (ङ) महानरिदेशक, वभिाग - सदस्य-सचवि । (२) समतिलि आवश्यक देखेमा स्वदेशी वा वदिशी वशिषज्जलाई समतिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) समतिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि समति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (४) समतिको सचवाल्य वभिागमा रहनेछ । २६. समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समतिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तवा

कसूरसँग सम्बन्धति साधन रोकका राख्ने, नयिन्त्रणमा लनि तथा जफत गर्ने सम्बन्धमा लनि पर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गर्ने, । (ख) अदालतको आदेश बमोजमि वदिशमा रहेको सम्पत्तिवा साधन जफत हुँदा वा वदिशी अदालतको आदेश बमोजमि नेपालमा रहेको सम्पत्तिवा साधन जफत गर्दा प्राप्त सम्पत्तिको बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्ने, । (ग) कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यवधि तथा मापदण्ड बनाउने, र । (घ) तोकिए बमोजमिको अन्य कार्य गर्ने । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।

२६क. अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने: वभिगले यस ऐन बमोजमि सम्पत्तिवा साधन व्यवस्थापन तथा ललाम बकिरी गर्ने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । वविधि । २७. सम्पत्तिवा साधन फुकुवा गर्नु पर्ने: (१) परिच्छेद-२ बमोजमि रोकका राखिएको वा नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्तिवा साधन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिवा कसूरसँग सम्बन्धति साधन भएको नदेखिएमा वा त्यस्तो सम्पत्तिवा साधनमा नरिदोष तेस्रो व्यक्तिको कानूनी अधिकार भएको देखिएमा कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर भई नसकेको वा दायर नहुने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकलिको परामर्श लई त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन रोकका राखिएको भए फुकुवा गर्न सम्बन्धति नकियालाई लेखी पठाउनु पर्नेछ र नयिन्त्रणमा लइएको भए सम्बन्धति व्यक्तिलाई फरिा दनि पर्नेछ । (२) कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भई सकेकोमा त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन रोकका राख्न वा नयिन्त्रणमा लइरहन आवश्यक नदेखेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन फुकुवा गरदिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सम्पत्तिवा साधन फुकुवा भएमा सोको वविरण काठमाडौँ, भक्तपुर र ललतिपुर जलिलाका अनुसन्धान अधिकारीले वभिगमा र अन्य जलिलाका अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धति जलिला प्रशासन कार्यालयमा तत्काल दनि पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि सम्पत्तिवा साधन फुकुवा गरेकोमा अदालतले सोको जानकारी सम्बन्धति सरकारी वकलि कार्यालयलाई दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि वविरण प्राप्त भएमा सम्बन्धति जलिला प्रशासन कार्यालयले तथा उपदफा (४) बमोजमि वविरण प्राप्त भएमा सम्बन्धति सरकारी वकलि कार्यालयले सोको वविरण वभिगमा पठाउनु पर्नेछ । २८. नविदन दनि सक्ने: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहककितको सलिसलामा परिच्छेद-२ बमोजमि सम्पत्तिवा साधन रोकका भएको वा नयिन्त्रणमा लइएकोमा सोबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन फुकुवा गरपिउन सम्बन्धति अदालतमा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा र रोकका रहेको वा नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्तिवा साधन नविदकको सम्पत्ति भएको देखिएमा र देहायको अवस्था वदियमान भएमा अदालतले त्यसरी रोकका राखेको वा नयिन्त्रणमा लइएको त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन फुकुवा गर्ने आदेश दनि सक्नेछ:- । (क) नविदक त्यस्तो कसूरमा संलग्न भएको नदेखिएमा, र । (ख) त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिवा कसूरसँग सम्बन्धति साधन भएको वा शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि आधार नभएमा । (३) उपदफा (२) बमोजमि आदेश भएमा कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भइनसकेको वा नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्तिवा साधन वभिग वा सम्बन्धति जलिला प्रशासन कार्यालयमा दफा ५ बमोजमि बुझाइसकेको भए अनुसन्धान अधिकारीले रोकका राखेको सम्पत्तिवा साधन तत्काल फुकुवा गरदिनु पर्नेछ र नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्तिवा साधन सम्बन्धति व्यक्तिलाई फरिा दनि पर्नेछ ।

तर नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्तिवा साधन वभिग वा जलिला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसकेको भए वभिग वा जलिला प्रशासन कार्यालयले त्यस्तो सम्पत्तिवा साधन तत्काल सम्बन्धति व्यक्तिलाई फरिा दनि पर्नेछ । २९. जफत सम्पत्तिको बाँडफाँट: यस ऐन बमोजमि जफत हुने ठहरेको वदिशमा रहेको सम्पत्तिवा साधन तथा कुनै देशको सक्षम अदालतको अन्तमि नरिणय बमोजमि जफत हुने ठहरेको नेपालमा रहेको सम्पत्तिवा साधनको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकार तथा सम्बन्धति मुलुकबीच भएको समझौता बमोजमि हुनेछ । तर त्यस्तो समझौता नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । ३०. न्यूनतम खर्च दनि सक्ने: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहककित गर्दा वा मुद्दाको कारबाही गर्दा कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्तियस ऐन बमोजमि रोकका भएको वा नयिन्त्रणमा लइएको रहेछ र नजि र नजिसँग आश्रति व्यक्तिको जीवनयापनको लागि अर्को कुनै उपाय वा स्रोत रहेनछ भने नजि र नजिसँग आश्रति व्यक्तिको मानवोचति जीवन यापनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सम्पत्ति फुकुवा गरदिनि वा त्यसरी रोकका रहेको वा नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्ति मिध्येबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई न्यूनतम रूपमा जीवनयापन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पत्ति उपलब्ध गराउन अदालतले आदेश दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आदेश भएमा देहाय बमोजमि गर्नु पर्नेछ:- । (क) कसूर सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दायर भइनसकेको भए अनुसन्धान अधिकारीले रोकका भएको सम्पत्तिबाट अदालतको आदेश बमोजमि सम्पत्तिवा साधन फुकुवा गरदिनु पर्नेछ । (ख) नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्ति अनुसन्धान अधिकारीले दफा ५ बमोजमि वभिग वा जलिला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइसकेको भए वभिग वा सम्बन्धति जलिला प्रशासन कार्यालयले तथा बुझाइसकेको नभए अनुसन्धान अधिकारीले अदालतको आदेश बमोजमि सम्पत्तिवा साधन फरिा गर्नु पर्नेछ । (ग) नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्तिवा साधन दफा २१ बमोजमि ललाम बकिरी गरी सोबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गरिएको भए वा वदिशी मुद्रा वा वनिमिय अधिकार पत्र वा बहुमूल्य धातु वा वस्तु बैङ्कमा जम्मा गरिएको भए वभिग वा सम्बन्धति जलिला प्रशासन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजमि सम्पत्ति फरिा गरदिनु पर्नेछ । ३१.

सम्पत्ति वा साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने: (१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहककातको सलिसलामा रोक्का राखिएको वा नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्ति वा साधनबाट आयस्ता प्राप्त हुने वा हुन सक्ने देखिएमा वभागले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधनको उपयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्न वा गराउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि वभागले त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन तोकिए बमोजमि भाडामा लगाउन, लजिमा दनि वा खेती गराउन वा आयस्ता आउने काममा लगाउन सक्नेछ । (३) रोक्का राखिएको वा नयिन्त्रणमा लइएको सम्पत्ति वा साधनको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने: (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का वा नयिन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सहयोग माग गरेमा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीको कर्तव्य हुनेछ । ३३. बाधा वरीध गर्नेलाई सजाय: (१) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का वा नयिन्त्रण सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा वरीध गरेमा वा अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश पालना नगरेमा नजिलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतविदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँ सम्म जरबिना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) परिच्छेद-५ बमोजमि सम्पत्ति ललाम बकिरी गर्दा वा वभागबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीमा बाधा वरीध गर्नेलाई वभागको महानिदेशकले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । ३४. वभागीय सजाय: कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का राख्ने वा नयिन्त्रणमा लनि सम्बन्धी कार्य गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले जानी जानी कसैलाई दुःख हैरानी वा झन्झट दनि नयितले कुनै काम कारबाही गरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कर्मचारीलाई अख्तियारवाला वभागीय सजाय गर्नु पर्नेछ । ३५. नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतको आदेश बमोजमि जफत भएका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । सम्पत्तिको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । तर अदालतको आदेश बमोजमि जफत भएको चल सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको प्रयोगका सम्बन्धमा वभागले आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्न सक्नेछ । ३६. अधिकार प्रत्यायोजन: वभागले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार अनुसन्धान अधिकारी तथा नेपाल सरकारको कुनै निकाय वा अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ । ३७. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: (१) वभागले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले गरेका काम, कारबाही सम्बन्धी प्रतविदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदनमा वर्षभरी रोक्का राखिएका, नयिन्त्रणमा लइएका तथा अदालतबाट जफत हुने गरी आदेश वा फैसला भएका सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धी विवरण, जफत भई कोषमा जम्मा भएको सम्पत्ति वा साधन सम्बन्धी विवरण, दफा २९ बमोजमि बाँडफाँट भएको रकम सम्बन्धी विवरण तथा सम्पत्ति वा साधन रोक्का राख्ने, नयिन्त्रणमा लनि वा जफत गर्ने सम्बन्धमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । ३८. यसै ऐन बमोजमि हुने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन प्रारम्भ भए पछि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधन रोक्का, नयिन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोजमि हुनेछ । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै भएको कसूरका सम्बन्धमा त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नयिन्त्रण तथा जफत प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ ।

(२) प्रचलित कानूनमा कुनै कसूरमा सजाय हुँदा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति, मालवस्तु वा साधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई फरित दनि वा सोबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दनि व्यवस्था भएको रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कसूरका । सम्बन्धमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनबाट पनि प्रचलित कानून बमोजमि नै फरित वा क्षतिपूर्ति दनि पर्नेछ । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजमि जफत भई ललाम बकिरी सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु नभएका वा ललाम बकिरी हुन नसकेका सम्पत्ति मालवस्तु वा साधन र सो सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । दफा १७, १८ र २० को प्रयोजनको लागि वभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजमि अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान तथा तहककातको सलिसलामा रोक्का राखेको वा नयिन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति, मालवस्तु वा साधन र सो सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले वभाग वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । दफा २१ र ३१ को प्रयोजनको लागि बुझाउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का, नयिन्त्रण तथा जफत सम्बन्धी व्यवस्था सो सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि हुनेछ । तर रोक्का राखिएको वा नयिन्त्रणमा लइएको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको सम्बन्धमा यस ऐनको दफा ५ र ९ को व्यवस्था लागू हुनेछ । ३९. अन्य कुरामा प्रचलित कानून बमोजमि हुने: यस ऐनमा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग सम्बन्धित साधनको रोक्का तथा नयिन्त्रण सम्बन्धमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार बाहेक कसूरको अनुसन्धान तथा तहककात गर्न प्रचलित कानून बमोजमि अधिकार प्राप्त निकाय वा

अधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य व्यवस्था प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ४०. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ४१. निर्देशिका बनाउन सक्ने: यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।